

درس نامه نموداری

قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: کلیات نظام جمهوری اسلامی

(اصول ۱ تا ۱۴)

تألیف:

دکتر نفیسه نکویی مهر

استادیار حقوق عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

✉ nafas.nekouimehr@gmail.com

📷 @dr.nafiseh.nekouimehr

🌐 nafisehnekouimehr.github.io/
nafiseh_nekouimehr/

ویژگی های کتاب



تحلیل کامل
اصول قانون اساسی



نمودارهای مفهومی
و جداول جمع بندی



نکات طلایی آزمون های
وکالت، قضاوت و دکتری



ویژه آزمون های
سطح عالی



پاسخ به تست های
طبقه بندی شده

دکتر نفیسه نکویی مهر

استادیار حقوق عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

فصل اول

کلیات نظام جمهوری اسلامی ایران

(اصول ۱ تا ۱۴)

بخش اول: مبانی نظری قانون اساسی

۱. مفهوم قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی هر کشور است که:

- ساختار حکومت را تعیین می‌کند.
- حدود اختیارات نهادهای عمومی را مشخص می‌سازد.
- حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین می‌کند.
- رابطه حکومت و مردم را تنظیم می‌نماید.

۲. جایگاه قانون اساسی در سلسله مراتب قواعد حقوقی

قانون اساسی

|

▼

قوانین عادی

|

▼

آیین نامه ها

|

▼

بخشنامه ها

نکته دکتری

قانون اساسی منشأ اعتبار تمام قواعد حقوقی کشور است و هیچ قاعده ای نمی تواند مغایر آن باشد.

بخش دوم: ماهیت نظام جمهوری اسلامی

اصل اول

تحلیل ساختاری

جمهوری اسلامی

|

├───┤

▼ ▼

جمهوریت اسلامی

جمهوریت

• انتخابات

• همه‌پرسی

• مشارکت سیاسی

اسلامیت

• حاکمیت موازین اسلامی

• ولایت فقیه

• نظارت شرعی شورای نگهبان

نکته طلایی آزمون

مشروعیت نظام در حقوق اساسی ایران دارای دو بعد است:

۱. مشروعیت الهی

۲. مقبولیت مردمی

بخش سوم: مبانی اعتقادی نظام

اصل دوم

ارکان شش گانه

مبانی نظام

توحید

وحی

معاد

عدل

امامت

کرامت انسان

تحلیل دکتری

اصل دوم شالوده ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد و مبنای تفسیر بسیاری از اصول قانون اساسی است.

بخش چهارم: وظایف دولت در توسعه حقوق عمومی

اصل سوم

دسته‌بندی وظایف دولت

تکلیف	حوزه
رشد فضایل اخلاقی	فرهنگی
آموزش رایگان	آموزشی
مشارکت عمومی	سیاسی
رفع تبعیض	اقتصادی
تأمین عدالت	اجتماعی
نکته آزمونی	

اصل سوم مهم‌ترین اصل توسعه‌ای قانون اساسی محسوب می‌شود.

بخش پنجم: اصل حاکم بر قانون اساسی

اصل چهارم

نمودار

اصل ۴

|



موازن اسلامی

|



تمام قوانین و مقررات

اهمیت اصل چهارم

فقه‌های شورای نگهبان این اصل را «اصل حاکم» بر تمامی اصول قانون اساسی می‌دانند.

تست پرتکرار

مرجع تشخیص انطباق قوانین با شرع:

فقه‌های شورای نگهبان

بخش ششم: ولایت فقیه، آرای عمومی، شوراها و امر به معروف

(اصول ۵ تا ۸ قانون اساسی)

اصل پنجم

ولایت فقیه در عصر غیبت

متن اصل

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج)، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.

فلسفه اصل پنجم

قانون اساسی برای جلوگیری از خلأ رهبری در عصر غیبت، اصل ولایت فقیه را به عنوان محور هدایت سیاسی و دینی جامعه پیش‌بینی کرده است.

نمودار مفهومی

عصر غیبت

|



نیاز به رهبری جامعه

|



ولایت فقیه

|



اداره نظام اسلامی

شرایط رهبر

رهبر

|

فقاہت

عدالت

تقوا

آگاهی به زمان

شجاعت

مدیریت

تدبیر

نکته دیگری

اصل پنجم مبنای مشروعیت نهاد رهبری در نظام جمهوری اسلامی است؛ اما اعمال این ولایت در چارچوب قانون اساسی صورت می‌گیرد.

ارتباط اصل پنجم با سایر اصول

موضوع	اصل
مبنای ولایت فقیه	اصل ۵
اعمال ولایت در قوای سه‌گانه	اصل ۵۷
انتخاب رهبر	اصل ۱۰۷
شرایط رهبر	اصل ۱۰۹
اختیارات رهبر	اصل ۱۱۰

تست آزمونی

در عصر غیبت ولایت امر بر عهده چه کسی است؟

الف) رئیس جمهور

ب) شورای نگهبان

ج) مجلس خبرگان

د) فقیه عادل و آگاه به زمان

اصل ششم

اداره امور کشور با آرای عمومی

مفهوم اصل ششم

این اصل مهم‌ترین جلوه جمهوریت نظام جمهوری اسلامی است.

نمودار

مردم

|

▼

آرای عمومی

|

انتخابات

همه‌پرسی

ابزارهای اعمال حاکمیت مردم

۱. انتخابات

انتخاب:

- رئیس جمهور
- نمایندگان مجلس
- اعضای شوراها
- نمایندگان مجلس خبرگان

۲. همه‌پرسی

مراجعه مستقیم به آرای مردم در مسائل مهم.

تحلیل حقوق عمومی

اصل ششم مهم‌ترین مبنای مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

نکته آزمونی

اصل ششم مکمل اصل پنجم است.

اصل ۵ = اسلامیت

اصل ۶ = جمهوریت

تست

اداره امور کشور بر چه اساسی است؟

الف) احزاب

ب) دولت

ج) آرای عمومی

د) شوراها

اصل هفتم

شوراها

جایگاه شوراها

قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور معرفی می‌کند.

نمودار

شوراها

|

— شورای روستا

— شورای شهر

— شورای شهرستان

— شورای استان

— شورای عالی استان‌ها

فلسفه شوراها

مشارکت مردمی

|



تمرکززدایی

|



مدیریت محلی

نکته دکتری

اصل هفتم یکی از مهم‌ترین جلوه‌های دموکراسی محلی در نظام حقوق اساسی ایران است.

ارتباط با اصل ۱۰۰

اصل ۱۰۰ ساختار شوراها را به تفصیل بیان می‌کند.

تست

اصل هفتم بر کدام نهاد تأکید دارد؟

الف) شوراها

ب) مجلس

ج) دولت

د) دیوان عدالت اداری

اصل هشتم

امر به معروف و نهی از منکر

جایگاه اصل هشتم

اصل هشتم یکی از ویژگی‌های متمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

نمودار

امر به معروف

|

▼

نظارت اجتماعی

|

▼

اصلاح جامعه

ابعاد سه گانه

اصل هشتم

|

مردم نسبت به مردم —

مردم نسبت به دولت —

دولت نسبت به مردم —

تحلیل حقوق عمومی

اصل هشتم نوعی نظام نظارت همگانی را در کنار نظارت های رسمی ایجاد می کند.

نکته آزمونی

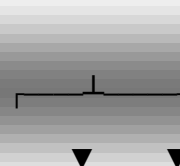
تنها اصلی که رابطه متقابل دولت و مردم را به این صراحت بیان می کند، اصل هشتم است.

جدول جمع‌بندی اصول ۵ تا ۸

اهمیت آزمونی	کلیدواژه	اصل
بسیار زیاد	ولایت فقیه	۵
بسیار زیاد	آرای عمومی	۶
زیاد	شوراها	۷
زیاد	امر به معروف	۸

نمودار نهایی اصول ۵ تا ۸

جمهوری اسلامی



اسلامیت جمهوری



اصل ۵ اصل ۶



ولایت آرای عمومی

فقیه



اصل ۷ (شوراها)



اصل ۸ (نظارت همگانی)

نکات طلایی دکتری

اصل ۵ مهم‌ترین مبنای حقوقی نهاد رهبری است.

اصل ۶ مهم‌ترین مبنای مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی است.

شوراها مهم‌ترین نهاد دموکراسی محلی در قانون اساسی هستند.

اصل ۸ الگویی از نظارت متقابل دولت و مردم را ارائه می‌کند.

اصول ۵ و ۶ مکمل یکدیگرند و دو رکن «اسلامیت» و «جمهوریت» را تشکیل می‌دهند.

بخش هفتم: استقلال، آزادی، خانواده، وحدت اسلامی و حقوق اقلیت‌ها

تحلیل پیشرفته اصول ۹ تا ۱۴ قانون اساسی

اصل نهم

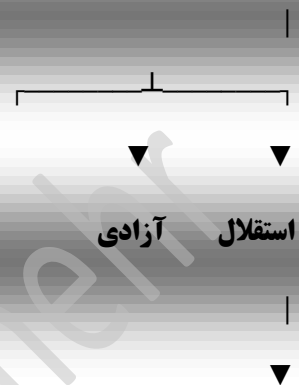
استقلال، آزادی و تمامیت ارضی

جایگاه اصل نهم در قانون اساسی

بسیاری از استادان حقوق عمومی، اصل نهم را مهم‌ترین اصل فصل اول قانون اساسی می‌دانند؛ زیرا تعادل میان «امنیت ملی» و «آزادی‌های عمومی» را برقرار می‌کند.

نمودار مفهومی

جمهوری اسلامی ایران



تفکیک ناپذیر

سه ارزش بنیادین اصل نهم

اصل ۹

استقلال کشور

آزادی مردم

وحدت و تمامیت ارضی

قاعده طلایی اصل نهم

حفظ استقلال

|



نباید موجب سلب آزادی شود

حفظ آزادی

|



نباید موجب لطمه به استقلال گردد

نکته دکتری

اصل نهم مهم‌ترین مبنای حقوق اساسی ایران در تنظیم رابطه میان امنیت ملی و آزادی‌های عمومی است.

تست سطح دکتری

بر اساس اصل نهم:

الف) استقلال بر آزادی مقدم است.

ب) آزادی بر استقلال مقدم است.

ج) دولت می‌تواند برای حفظ استقلال آزادی‌های مشروع را سلب کند.

د) استقلال و آزادی تفکیک‌ناپذیرند.

اصل دهم

خانواده؛ واحد بنیادی جامعه

فلسفه اصل دهم

خانواده نخستین نهاد تربیتی، فرهنگی و اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.

نمودار

جامعه اسلامی

|

▼

خانواده

|

▼

واحد بنیادی جامعه

وظایف دولت

دولت

— | تسهیل ازدواج

— | حمایت از خانواده

— | حمایت از مادران

— | استحکام روابط خانوادگی

— | حفظ قداست خانواده

تحلیل حقوق عمومی

اصل دهم مبنای بسیاری از سیاست‌های جمعیتی، حمایتی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

نکته آزمونی

در قانون اساسی:

«خانواده» واحد بنیادی جامعه اسلامی» معرفی شده است.

اصل یازدهم

وحدت جهان اسلام

مبنای نظری

مسلمانان جهان

|



امت واحده

اهداف اصل یازدهم

امت اسلامی

|

| وحدت سیاسی

| وحدت فرهنگی

| وحدت اقتصادی

| همبستگی اجتماعی

تحلیل دکتری

اصل یازدهم نشان دهنده نگاه فراملی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

برخلاف بسیاری از قانون‌های اساسی که صرفاً بر قلمرو ملی تمرکز دارند، قانون اساسی ایران به جامعه جهانی مسلمانان نیز توجه کرده است.

تست

اصل یازدهم مسلمانان را چه می‌داند؟

الف) دولت واحد

ب) ملت‌های مستقل

ج) امت واحده

د) جامعه سیاسی

اصل دوازدهم

دین و مذهب رسمی کشور

نمودار

دین رسمی

|



اسلام

مذهب رسمی

|



جعفری اثنا عشری

تفاوت دین رسمی و مذهب رسمی

عنوان	محتوا
دین رسمی	اسلام
مذهب رسمی	جعفری اثنا عشری

ویژگی مهم اصل ۱۲

اصل ۱۲

|



غیر قابل تغییر

مذاهب اسلامی مورد احترام

مذاهب اسلامی

|

حنفی —

شافعی —

مالکی —

حنبل —

زیدی —

جعفری —

نکته دکتری

اصل دوازدهم تلفیقی از «هویت مذهبی رسمی» و «مدارای مذهبی» را ارائه می دهد.

اصل سیزدهم

اقلیت‌های دینی رسمی

اقلیت‌های رسمی

اقلیت‌های دینی

زرتشتیان

کلیمیان

مسیحیان

حقوق تضمین شده

اقلیت‌های رسمی

مراسم مذهبی

احوال شخصیه

تعلیمات دینی

نمایندگی سیاسی

نکته مهم

اصل سیزدهم تنها سه اقلیت دینی را به عنوان اقلیت‌های رسمی شناسایی می‌کند.

تست پرتکرار

کدام گروه از اقلیت‌های دینی رسمی کشور محسوب می‌شود؟

زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان

اصل چهاردهم

حقوق انسانی غیرمسلمانان

فلسفه اصل

اسلام

|

▼

عدالت

|

▼

اخلاق حسنه

|

▼

رعایت حقوق انسان‌ها

نمودار

غیرمسلمانان

|



غیرمتخاصم

|



برخورداری از حقوق انسانی

شرط حمایت

غیرمسلمان

|



عدم توطئه علیه اسلام و کشور

|



حمایت قانونی

تحلیل دکتری

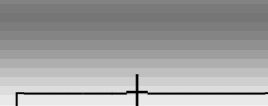
اصل چهاردهم از مهم‌ترین جلوه‌های اصل کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

جدول جمع‌بندی اصول ۹ تا ۱۴

اهمیت آزمونی	کلیدواژه	اصل
بسیار زیاد	استقلال و آزادی	9
زیاد	خانواده	10
زیاد	امت واحده	11
بسیار زیاد	مذهب رسمی	12
زیاد	اقلیت‌های دینی	13
متوسط	حقوق غیرمسلمانان	14

نقشه ذهنی نهایی فصل اول

فصل اول قانون اساسی



ماهیت مبانی ساختار اجتماعی

نظام اعتقادی



جمهوری توحید

اسلامی معاد

امامت

عدل



ولایت فقیه



آرای عمومی



شوراها





استقلال و آزادی



خانواده



امت واحده



مذهب رسمی



اقلیت‌های دینی



حقوق غیرمسلمانان

نکات طلایی پایان فصل اول

۱ اصل ۴ مهم‌ترین اصل حاکم بر کل قانون اساسی است.

۲ اصول ۵ و ۶ دو رکن اسلامیت و جمهوریت را تشکیل می‌دهند.

۳ اصل ۹ مهم‌ترین اصل در تعادل میان آزادی و امنیت ملی است.

۴ اصل ۱۰ مبنای سیاست‌های خانواده‌محور جمهوری اسلامی است.

۱۱ اصل بیانگر رویکرد فراملی قانون اساسی است.

۱۲ اصل از اصول بنیادین و بسیار پرتکرار آزمون‌های حقوق عمومی است.

۱۳ و ۱۴ مبنای حقوق اقلیت‌ها و غیرمسلمانان در نظام حقوق اساسی ایران هستند.

dr nafiseh nekouimehr

جدول طلایی و حرفه‌ای جمع‌بندی فصل اول قانون اساسی

(اصول ۱ تا ۱۴) — ویژه آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری و دکتری حقوق عمومی

اهمیت	کلیدواژه آزمونی	مفهوم محوری	عنوان	اصل
★★★★★	اسلامیت + جمهوریت	ماهیت نظام	جمهوری اسلامی	۱
★★★★★	توحید، وحی، معاد، عدل، امامت، کرامت انسان	شالوده اعتقادی نظام	مبانی نظام	۲
★★★★★	عدالت، آموزش، آزادی، رفع تبعیض	توسعه حقوق عمومی	وظایف دولت	۳
★★★★★	شورای نگهبان	اصل حاکم بر قانون اساسی	حاکمیت موازین اسلامی	۴
★★★★★	فقیه عادل و آگاه به زمان	رهبری در عصر غیبت	ولایت فقیه	۵
★★★★★	انتخابات و همه‌پرسی	مردم‌سالاری	آرای عمومی	۶
★★★★★	دموکراسی محلی	مشارکت محلی	شوراها	۷
★★★★★	مردم ↔ دولت	نظارت همگانی	امر به معروف	۸
★★★★★	تفکیک‌ناپذیری	امنیت و آزادی	استقلال و آزادی	۹
★★★★★	واحد بنیادی جامعه	هسته جامعه اسلامی	خانواده	۱۰
★★★★★	همبستگی اسلامی	امت واحده	وحدت جهان اسلام	۱۱
★★★★★	جعفری اثناعشری	هویت مذهبی نظام	مذهب رسمی	۱۲
★★★★★	زرتشتی، کلیمی، مسیحی	تنوع دینی	اقلیت‌های دینی	۱۳

★★★	عدالت و اخلاق حسنه	كرامت انساني	حقوق غير مسلمانان	۱۴
-----	--------------------	--------------	-------------------	----

جدول فوق فشرده شب امتحان

فقط يك كلمه را حفظ كن	اصل
جمهوری اسلامی	۱
مبانی اعتقادی	۲
وظایف دولت	۳
حاکمیت شرع	۴
ولایت فقیه	۵
آرای عمومی	۶
شوراها	۷
نظارت همگانی	۸
استقلال و آزادی	۹
خانواده	۱۰
امت واحده	۱۱
مذهب رسمی	۱۲
اقلیت‌های دینی	۱۳
حقوق غیر مسلمانان	۱۴

نقشه ذهنی حرفه‌ای فصل اول

فصل اول

کلیات نظام جمهوری اسلامی ایران



|



حاکمیت شرع (اصل ۴)

|



ولایت فقیه (اصل ۵)

|



آرای عمومی (اصل ۶)

|



شوراها (اصل ۷)

|



امر به معروف (اصل ۸)

|



استقلال و آزادی (اصل ۹)

|



خانواده

|



امت واحده

▼
مذهب رسمی

▼
اقلیت‌های دینی

▼
حقوق غیرمسلمانان

جدول نکات طلایی دکتری

پاسخ	سؤال پرتکرار
اصل ۴	مهم‌ترین اصل حاکم بر قانون اساسی؟
اصل ۶	مهم‌ترین اصل مردم‌سالاری؟
اصل ۵	مهم‌ترین اصل رهبری؟
اصل ۹	مهم‌ترین اصل تعادل آزادی و امنیت؟
اصل ۱۲	مهم‌ترین اصل هویت مذهبی نظام؟
اصول ۱۳ و ۱۴	مبنای حقوق اقلیت‌ها؟
خانواده (اصل ۱۰)	واحد بنیادی جامعه؟
امت واحده (اصل ۱۱)	مسلمانان جهان چه نامیده شده‌اند؟

فرمول حفظ کل فصل اول در ۱۵ ثانیه

جمهوری اسلامی



مبانی اعتقادی



وظایف دولت



حاکمیت شرع



ولایت فقیه



آرای عمومی



شورها



امر به معروف



استقلال و آزادی



خانواده



امت واحده



مذهب رسمی



اقلیت‌های دینی



حقوق غیرمسلمانان

برای پایان فصل اول جزوه حقوق اساسی (سطح دکتری/آزمونی) می‌توانید این بخش را اضافه کنید:

نکات طلایی و دام‌های تستی فصل اول قانون اساسی (اصول ۱ تا ۱۴)

۱. اصل ۱ قانون اساسی

• جمهوری اسلامی نوع حکومت است، نه صرفاً شکل حکومت.

• دو عنصر اساسی در عنوان جمهوری اسلامی:

○ جمهوریت: نقش و رأی مردم در اداره امور کشور

○ اسلامیت: ابتدای نظام بر مبنای موازین اسلامی

دام تستی:

۲ جمهوری اسلامی = حکومت صرفاً انتخاباتی

۲ جمهوری اسلامی = ترکیب مشروعیت الهی و نقش مردم در چارچوب قانون اساسی

۲. اصل ۲ قانون اساسی

• مبانی نظام را بیان می‌کند.

• پایه‌های نظام بر:

○ توحید

○ وحی

- معاد
- عدل الهی
- امامت و رهبری
- کرامت و آزادی انسان همراه با مسئولیت او

دام تستی:

اصل ۲ درباره «اهداف دولت» نیست؛ بلکه درباره مبانی اعتقادی نظام است.

۳. اصل ۳ قانون اساسی

- وظایف دولت برای رسیدن به اهداف نظام را بیان می‌کند.
- مخاطب اصلی این اصل: دولت جمهوری اسلامی ایران

دام تستی:

اصل ۳ مبانی را بیان نمی‌کند؛ بلکه تکالیف اجرایی حکومت را مشخص می‌کند.

۴. اصل ۴ قانون اساسی

- مهم‌ترین اصل تضمین‌کننده اسلامی بودن قوانین.
- کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
- تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

دام تستی:

مجلس تشخیص‌دهنده نهایی انطباق قوانین با شرع است.

فقهای شورای نگهبان مرجع تشخیص هستند.

۵. اصل ۵ قانون اساسی

• مربوط به ولایت فقیه در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) است.

• ولی فقیه شرایطی مانند:

○ فقاہت

○ عدالت

○ تقوا

○ آگاهی سیاسی و اجتماعی

را داراست.

دام تستی:

اصل ۵ درباره «انتخاب رهبر» نیست؛ درباره مبنای ولایت فقیه است.

۶. اصول ۶ و ۷

اصل ۶: اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی

(انتخابات و همه‌پرسی)

اصل ۷: شوراها از ارکان تصمیم‌گیری کشور هستند.

دام تستی:

اصل ۶ = مشارکت مستقیم مردم

اصل ۷ = مشارکت سازمان‌یافته مردم از طریق شوراها

۷. اصل ۸ (امر به معروف و نهی از منکر)

• یک تکلیف متقابل اجتماعی است:

○ مردم نسبت به یکدیگر

○ دولت نسبت به مردم

○ مردم نسبت به دولت

دام تستی:

این اصل فقط تکلیف مردم نیست.

۸. اصل ۹

- آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر جدا نیستند.
- هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال، آزادی‌های مشروع را سلب کند.

نکته مهم:

این اصل از اصول مهم تعادل میان اقتدار حکومت و حقوق ملت است.

۹. اصول ۱۰ تا ۱۴

- اصل ۱۰: خانواده واحد بنیادی جامعه
- اصل ۱۱: وحدت امت اسلامی
- اصل ۱۲: مذهب رسمی کشور
- اصل ۱۳: شناسایی اقلیت‌های دینی رسمی
- اصل ۱۴: رعایت حقوق غیرمسلمانان با رعایت شرایط مقرر

جمع‌بندی نهایی فصل اول برای تست

- اصل ۱ → ماهیت نظام
- اصل ۲ → مبانی اعتقادی
- اصل ۳ → وظایف دولت
- اصل ۴ → حاکمیت شرع بر قوانین

اصل ۵ → ولایت فقیه

اصل ۶ → حاکمیت مردم

اصل ۷ → شوراها

اصل ۸ → مسئولیت اجتماعی

اصل ۹ → استقلال و آزادی

اصل ۱۰ تا ۱۴ → هویت اجتماعی، مذهبی و حقوق اقلیت‌ها